

1504098-41.2019.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... com relação aos crimes de tráfico de drogas e resistência. A defesa requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, em caso de parcial procedência, fixação da pena mínima para os crimes de tráfico de drogas e resistência. É o relatório. DECIDO. Nesta data, o réu se fez ausente em seu interrogatório judicial, deixando de ofertar a sua versão dos fatos. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504098-41.2019.8.26.0566 - 2019/002310

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302968/2019 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS

Data da Audiência

06/10/2022

Justiça Gratuita

Aos 06 de outubro de 2022, às 15:50 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do Defensor Público DR. BRUNO LOPES DE OLIVEIRA; da testemunha PAULO HENRIQUE DE SOUZA; ausente o acusado FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS. Iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquirida a testemunha PAULO HENRIQUE DE SOUZA, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, e desconectada da audiência virtual logo após seu depoimento. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu

a seguinte SENTENÇA: Vistos. FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a absolvição do crime de lesão corporal e a condenação com relação aos crimes de tráfico de drogas e resistência. A defesa requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, em caso de parcial procedência, fixação da pena mínima para os crimes de tráfico de drogas e resistência. É o relatório. DECIDO. Nesta data, o réu se fez ausente em seu interrogatório judicial, deixando de ofertar a sua versão dos fatos. Em contrapartida, a prova acusatória é firme. Ambos os policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram que receberam informações de que estava sendo realizado tráfico de drogas em determinado campo de futebol, para onde se dirigiram. Lá chegando, avistaram três rapazes, sendo um deles o acusado, o qual dispensou uma sacola plástica, a qual foi recuperada, contendo em seu interior 31 porções de maconha e 16 porções de cocaína. Os policiais foram seguros ao afirmar que avistaram precisamente o acusado dispensando a sacola plástica. A natureza das substâncias está comprovada, bem como a materialidade, à fls. 14/21 e 60/64. Não existem razões para desacreditar nas declarações dos policiais ouvidos em juízo. Os policiais também narram que o acusado fugiu e usou de força física no momento de sua detenção, resistindo com veemência, razão pela qual tenho como bem caracterizado o crime narrado no item 2 da denúncia, sem contudo prova das lesões corporais. A quantidade de repartições da droga, sua diversidade e a ausência de objetos para o seu consumo são elementos seguros de sua destinação comercial. Procede a acusação nesses termos. Passo a fixar as penas. 1) Para o crime de tráfico, fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Diante da reincidência, aumento a pena de 1/6, perfazendo o total de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Devido à reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, não fazendo jus a qualquer benefício. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. 2) Para o crime de resistência, fixo a pena base em 02 meses de detenção, que aumento de 1/6 em razão da reincidência, perfazendo o total de 02 meses e 10 dias de detenção. Em razão da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, não fazendo jus a qualquer outro benefício. Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido contido na denúncia condenando-se o réu FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06; à pena de 02 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto, por infração ao artigo 329, do Código Penal; e absolvendo-se o réu da imputação de ter violado o disposto no artigo 129 Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA